

0004760-96.2016.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... das vítimas é um crime-meio para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção. - O crime de tortura não se configura autonomamente, quando o sofrimento psicológico é imposto às vítimas como modo para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

0004760-96.2016.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004760-96.2016.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Raquel Veríssimo da Silva e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

RAQUEL VERÍSSIMO DA SILVA, PRISCILA GALHEGO LUIZ e LAURA FONSECA MARTINS, todas qualificadas nos autos, foram denunciadas e processadas como incursoas no artigo 155, §4º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal ligados entre si em concurso material, porque, no dia 12 de março de 2016, por volta de 16h00min., na Rua Jorge Tibiriçá, nº 16, apto 132 (Edifício Saint Pierre), no bairro do Gonzaga, nesta cidade e Comarca de Santos, previamente conluídas entre si e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel de propriedade de Vera Lúcia Zogaib do Nascimento.

Consta também que em diversos locais desta Comarca, nos meses de fevereiro e março de 2016, RAQUEL VERÍSSIMO DA SILVA, PRISCILA GALHEGO LUIZ e LAURA FONSECA MARTINS associaram-se para o fim específico de cometer crimes, no caso, patrimoniais. Conforme relatório de fls. 51/60, estariam envolvidas na prática de diversos crimes, recebendo, diante das vestes então empregadas quando da prática de crimes,

o cognome "quadrilha de mulheres fitness".

Laudo pericial do local do fato (fls. 122/128).

Laudo pericial de peças (fls. 179/181).

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2017 (fls. 293).

As acusadas foram citadas por edital (fls. 469/470, 486).

Devidamente citadas (fls. 554 e 555), as acusadas RAQUEL e PRISCILA apresentaram defesa prévia (fls. 593/594). Não obstante os argumentos invocados, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 605).

Às fls. 581, foi determinado o desmembramento dos autos em relação à corré Laura Fonseca Martins.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas em comum e, ao final, as rés foram interrogadas.

Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação das acusadas nos exatos termos da denúncia, pois firmes as provas de autoria e materialidade do delito. Elas se apresentavam bem vestidas para que franqueassem a entrada, sem que despertassem a atenção de porteiros em condomínio de luxo. As imagens captadas mostravam a entrada e a saída do trio "mulheres fitness", que coincidia com o tempo de ausência da vítima. Elas adentraram sem serem anunciadas. As acusadas tem várias condenações, reincidentes específicas às fls. 342/343 e 356/358, 354/355 o que deve ser sopesado em seu desfavor.

A Defesa de Raquel Veríssimo da Silva, por absoluta falta de provas hábeis a sustentar um decreto condenatório, requer a improcedência da pretensão punitiva e a absolvição dos crimes imputados na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ademais, o concurso de pessoas e a continuidade delitiva não autorizam a imputação automática do crime de quadrilha ou bando, tipificado no artigo 288 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, pois o dolo foi normal do tipo, favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a conduta não possui contornos violentos. Requer a concessão dos benefícios legais, com a imposição de regime prisional aberto. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade (fls. 783/789).

A Defesa de Priscila Galhego Luiz pediu a improcedência da pretensão punitiva para absolver a ré dos crimes imputados na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A anulação do ato judicial que não deferiu a diligência solicitada na fase do 402, do Código de Processo Penal, mesmo alegado o prejuízo para a ré, prova essencial para determinar a autoria do crime imputado à ré, já que não há prova segura de que a ré entrou no apartamento da vítima. Por fim, a ré passou o processo inteiro em liberdade neste momento o Ministério Público requer a sua segregação preventiva sob argumento idêntico apresentado na denúncia, que merece ser afastado, já que não há relatos de perigo concreto da ré, respeitando os precedentes do STJ e STF (fls. 794/796).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente, inexistiu cerceamento de defesa como suscitado pela ré Priscila.

Pretende a defesa, na verdade, não um laudo iconográfico, mas um laudo prosopográfico, cotejando as imagens obtidas pelo circuito de segurança do condomínio com as características faciais de cada ré, imagens que estão encartadas nos autos desde a fase inquisitiva e que não estão nítidas (fls. 55/63).

Com efeito, a intempestividade da diligência requerida pela defesa foi devidamente fundamentada em audiência (fls. 772/775), nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. A ampla defesa não é irrestrita, não pode a defesa técnica requerer provas ad eternum sob esse argumento, de forma que a oportunidade processual permite diligências cuja necessidade tenha origem nas circunstâncias ou fatos apurados ao longo da instrução, o que não é o caso.

Explica Renato Brasileiro de Lima: (...) "se a necessidade daquela diligência já existia à época do início do processo, tal requerimento já devia ter sido formulado pelo Ministério Público ou pelo querelante quando do oferecimento da peça acusatória; pelo lado da defesa, o momento procedimental correto seria o da apresentação da resposta à acusação, já que o próprio art. 396-A estabelece que, na resposta, o acusado deve alegar tudo o que interesse à sua defesa, assim como especificar as provas pretendidas." (in Manual de Processo Penal, vol. único, 10ª ed. p.1231, Editora Juspodvim.)

A constituição de um novo defensor não restaura o prazo postulatório de provas.

Portanto, a produção da mencionada prova está preclusa, pois as imagens estavam encartadas desde a fase inquisitiva e a suposta necessidade invocada já existia à época da resposta à acusação, de forma que a defesa técnica deveria ter especificado todas as provas a serem produzidas.

Ademais, não se pode olvidar que o "princípio do livre convencimento motivado", confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de indeferir requerimento de diligência fora de prazo, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

Consta na denúncia que "no dia 12 de março de 2016, na rua Jorge Tibiriçá, 16. Gonzaga, nesta Comarca, as três denunciadas previamente conluiadas entre si e trajadas com roupa de academia, adentraram ao edifício Saint Pierre, onde reside a vítima e solicitaram ao porteiro para que autorizasse o ingresso aos apartamentos; o porteiro nada suspeitou e, assim, franqueou o ingresso. Ao chegarem à porta do apartamento da vítima, mediante rompimento de obstáculo (porta) adentraram ao imóvel e aparentemente se evadiram sem levar nenhum bem, por circunstâncias alheias às suas vontades. A empreitada foi flagrada por algumas câmeras de segurança do edifício.

A vítima Vera Lúcia Zogaib, ao retornar para seu apartamento, constatou o arrombamento da porta da parte de cima de sua cobertura, bem como notou que os cômodos estavam todos revirados, porém não deu pela falta de nenhum objeto. Posteriormente, em 13 de março do mesmo ano, as denunciadas adentraram em outro edifício visando praticar o mesmo crime, utilizando-se do mesmo "modus operandi", porém nesta feita o porteiro Thiago percebeu que se tratava das criminosas então procuradas, vez que os prédios das redondezas foram alertados e receberam imagens das furtadoras, assim acionando a polícia militar.

Os milicianos, ao chegarem ao prédio, não encontraram as denunciadas, porém ao efetuarem buscas nos arredores encontraram as ora três denunciadas em posse de uma mochila contendo uma chave micha, duas chaves de fenda, um pé de cabra e outros objetos usualmente utilizados para rompimentos de obstáculos."

A pretensão punitiva deduzida em juízo deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05, 08/11), pelos termos de declarações (fls. 06/07, 19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), pelos laudos periciais (fls. 122/128 e 179/181) e pelas demais provas coligidas ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez, é certa.

A vítima Vera Lúcia Zogaib do Nascimento, ouvida em juízo, narrou que no dia dos fatos, ao retornar para casa depois de uma hora, entrou no segundo pavimento da sua cobertura e nada percebeu. Seu apartamento tem três pavimentos. Ao descer, notou que ele estava revirado, com a porta de um quartinho arrombada. O seu quarto também foi revirado, as gavetas trancadas foram arrombadas, tudo jogado ao chão. Ficou com medo que alguém ainda estivesse no apartamento. A porta desse andar estava trancada. Desceu para a portaria para comunicar o fato. Após analisar as câmeras, viram três mulheres que entraram com roupa de academia e nenhum morador as conhecia. O porteiro achou que eram amigas de uma moradora. Pelas imagens, elas sequer se identificaram por ele. Elas não conseguiram entrar pelo elevador social, pois não tinham a senha. No elevador de serviço, conseguiram acesso. Ao retornar para o apartamento, pode perceber que elas entraram pelo terceiro pavimento, onde porta foi arrombada. Não sabem se elas vieram pelo elevador de serviço ou pela escadaria. O apartamento estava desocupado. Não deu falta de nada. Dentro do quartinho que foi arrombado tem um cofre, que não foi aberto. Acredita que tenha retornado para casa quando elas ainda estavam no apartamento. Estava de costas para a escada e com água da torneira aberta, lavando a louça. Por isso fugiram sem nada levar. Tem o registro por imagens delas na porta do prédio, saindo do portão do prédio. As imagens foram divulgadas, mas no dia seguinte elas fizeram nova tentativa de furtar outro condomínio nas redondezas e elas foram detidas. Disseram que no mesmo dia elas fizeram outras vítimas. Pelas imagens do outro prédio, do mesmo dia, não teve dúvidas que eram as mesmas mulheres que entraram no seu condomínio. As roupas eram as mesmas, porte físico idêntico, cabelos, assim como a mochila azul marinho. Elas forma presas no dia seguinte. Não viu imagens do prédio do dia de quando elas foram detidas. Na Delegacia, viu o momento em que elas desceram da viatura, com a mochila apreendida na posse delas, que aparecia nas imagens que teve acesso, com ferramentas para arrombamento em seu interior. As características das pessoas detidas eram correspondentes às três mulheres que apareciam nas imagens, seus cabelos, as roupas esportivas, a mochila que uma delas usava, porte físico, tudo levava a crer que eram as mesmas que estiveram no seu condomínio. Não acredita que tenha condições de reconhecer a fisionomia delas, estavam de óculos escuros e bonés, dificultando o acesso a fisionomia do rostos das mulheres que invadiram seu apartamento estavam. Saiu um pouco antes das 15hs e elas entraram no prédio as 14:47. O hall de entrada não tem câmeras e não tem registro do momento do arrombamento. O quarto revirado era no primeiro pavimento. Desconhece a coleta de digitais no local. Nenhum morador autorizou a entrada daquelas mulheres que estiveram no dia em que seu apartamento foi revirado, no exato período em que se ausentou e, pela sequência de furto no bairro, pelas imagens captadas no outro prédio e do dia em que foram detidas, as vestes e porte físico permitem concluir que eram as mesmas pessoas.

É por isso que a jurisprudência é sensível neste ponto e afirma que “em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova, autorizando a condenação do agente, máximo se somada à apreensão da res em seu poder.” (RJTACRIM 36/330).

Thiago Santos Boldim, ouvido em juízo, narrou que estava de serviço e tentaram entrar em um condomínio citando o nome de uma moradora. Não se recorda o nome. Eram três mulheres, com roupas de academia e elas insistiam para entrar no condomínio sem serem anunciadas, desistindo do intento diante da sua resistência. Elas se passavam por condôminas. Estavam avisados em razão de um furto anterior nas

redondezas por três mulheres com as mesmas características. A síndica disse que eram três mulheres com roupas de ginástica e que entravam como visitantes. Avisou imediatamente a polícia, que conseguiu deter as três acusadas tentando adentrar em outro condomínio, na rua de trás, na mesma hora. Depois da detenção, reconheceu as três como aquelas que tentaram adentrar como condôminas no prédio em que trabalha. Não se recorda da fisionomia delas. Reconheceu as acusadas imediatamente e sem dúvidas. Elas estavam com as mãos vazias, não se recorda de terem uma mochila. Todos os porteiros foram avisados destas tentativas de furto e eram rigorosos para exigir o anúncio de uma visita. Não se recorda se o segurança estava no momento.

Paulo Andrade Santos, ouvido em juízo, disse que elas chegaram na portaria e confundiu com amigas de um morador. Não se recorda qual morador. Infelizmente permitiu a entrada delas no condomínio Saint Pierre. Elas eram em três mulheres com roupas de academia e nada disseram. Elas estavam bem determinadas no portão, confundiu com amigas de morador. Elas esperaram o portão abrir e não interfonou para a moradora para anunciar sua subida. Soube do arrombamento quando a proprietária do apartamento chegou e perguntou se alguém estranho tinha entrado no condomínio. Acionaram a polícia e, pelas câmeras, viram essas pessoas no andar térreo. Não sabe dizer se elas foram entregues a polícia. Depois que elas saíram, nunca mais as viu. Não sabe dizer se foram presas. Uma delas tinha uma mochila pequena. Não é capaz de reconhecer essas mulheres. Não esteve no apartamento arrombado.

Carlos Henrique dos Santos, policial militar, em juízo, disse que estavam em alerta com essas mulheres que entravam e furtavam condomínios. No dia dos fatos, intensificaram o patrulhamento na Vila Rica diante da possibilidade de novos ataques. Em patrulhamento, avistaram três mulheres que correspondiam as características. Assim que fizeram o retorno, elas não estavam mais. O porteiro acenou para a viatura e mencionou que elas tentaram entrar no condomínio, indicando o rumo tomado. Elas deixaram para trás uma bolsa com ferramentas características para arrombamento e tem certeza que viu nas costas de uma delas. Receberam o alerta de um porteiro, mas algo muito vago, só que as características correspondiam as mulheres. Uma delas estava com roupa de academia. As três foram detidas em outro local, em via pública, próximo desse prédio. Não se recorda se elas tentaram adentrar em outro edifício nesse mesmo dia. Tinham imagens de um outro furto. Existe um grupo de porteiros que comunicou a atuação do trio e acionaram a polícia. As três detidas estavam bem vestida, uma delas com roupas da Adidas. Uma loira, a mais falante, sequer era brasileira. As demais não falavam muito. Elas foram indagadas o motivo pelo qual abandonaram a bolsa, mas negavam. Não as viu dispensando. Não sabe dizer se elas se reconheceram em algumas das imagens. PRISCILA era a mais falante, com quem conversava. Não se recorda de RAQUEL. Elas tentaram entrar nesse prédio, mas o porteiro as reconheceu das imagens. Elas realmente estavam na portaria do prédio quando passaram pelo portão principal do prédio. Não se recorda quem estava com a bolsa, mas estava realmente com elas. A bolsa foi deixada no jardim do prédio e foi informado disso pelo próprio porteiro. Não se recorda se o porteiro as reconheceu após a detenção. Nenhuma delas confessou a prática do delito e negaram que a bolsa pertencesse ao trio.

E, uma vez acareado o porteiro Thiago, disse não se recordar de uma mochila e que nada foi deixado no jardim do prédio em que trabalha. Elas não conseguiram entrar no prédio e tentaram entrar em outro nas proximidades na sequência. Acionou a polícia imediatamente, quando se esclareceu que a polícia militar deteve o trio nesse outro endereço.

Evandro França dos Santos, policial militar ouvido em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido. Disse que se recorda de poucos detalhes em razão do tempo, dados refrescados com a leitura do BOPM. Estavam em patrulhamento em motocicletas. Não tinha mais qualquer pessoa no local, ele passou as fotos obtidas pelos porteiros das mulheres que tentaram entrar no condomínio. Durante a abordagem, algumas

pessoas vinham saber o que acontecia e reconheciam as três como as mulheres que invadiram seu condomínio. Thiago, o porteiro, tinha as imagens das mulheres, além daquelas que já tinham sido passadas por rádio. Depois de umas duas esquinas, encontrou o trio. Muito rápido. Elas estavam com roupas de ginásticas, bonés, com roupas leves e sociáveis. Não se recorda se elas estavam com a bolsa ou se dispensaram com a aproximação da polícia, bolsa que continha diversos instrumentos para o arrombamento do imóvel. Era uma bolsa a tira colo. Em momento algum admitiram a prática do crime, insistiam que estavam passeando. Quando elas foram reconhecidas por vizinhos, elas não falaram mais nada. Elas estavam bem nervosas durante a abordagem policial. O porteiro reconheceu as três como aquelas que tentaram adentrar do condomínio em que ele trabalhava. Não teve contato com qualquer das vítimas. Eram muitas viaturas, cada um fica com parte da responsabilidade. A população estava muito revoltada e, por precaução, foram rápidos para Delegacia. Não foram algemadas por não oferecerem risco. A bolsa foi apresentada a autoridade policial. Uma das moças era estrangeira. Reconhece PRISCILA como uma das detidas, mas não reconhece RAQUEL, pois se for a morena esta bem diferente.

Anderson Duclos, investigador de polícia, narrou que elas praticaram dois furtos, um na Rua Jorge Tibiriçá e outro na Rua Timbiras, no dia 12 e, no dia 13, assim como tentaram entrar em outro edifício na Thiago Ferreira, salvo engano. Elas foram reconhecidas pelas imagens do crime por um dos porteiros, imagens que circularam em grupos de WhatsApp. Ele tentou impedir que deixassem o local, mas chamou a polícia militar que conseguiu deter o trio na Rua Azevedo Sodré. As acusadas possuíam características que correspondiam às mulheres que entraram nos condomínios registradas pelas câmeras de monitoramento no dia anterior. Pareciam serem as mesmas pessoas pelas roupas de academia. As roupas de ginástica usadas pelas acusadas eram idênticas. Não teve contato com as acusadas. Os objetos usados para arrombamento estavam em uma bolsa, aliás em duas delas. Elas são suspeitas de outras três ocorrências por crimes com o mesmo modus operandi, mas não obtiveram imagens. Policiais de outros Estados entraram em contato porque elas eram procuradas por agir de forma idêntica em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Raquel Veríssimo da Silva, em seu interrogatório, negou os fatos descritos na denúncia. Falou que não tentou praticar nenhum furto. Quando foi detida, estava na porta do condomínio com a LAURA e a PRISCILA. A LAURA é chilena e estava procurando apartamento para alugar e também, pela região, tinha o endereço de uma parente ou uma amiga, não se recorda porque não tem intimidade. Estavam procurando essa pessoa. Não tentou entrar em nenhum condomínio. Não se recorda de estar em outro condomínio antes da abordagem, mas provavelmente pode ter acontecido porque estavam procurando apartamento e ao mesmo tempo estavam procurando essa parente ou essa amiga da mesma nacionalidade dela. Na delegacia, não lhe mostraram as imagens do condomínio da Rua Jorge Tibiriçá. Não sabia que estava sendo processada em outros Estados. Está cumprindo pena por Minas Gerais e pelo Distrito Federal, por furto em condomínios. Antes de ser detida estava trabalhando, tinha um restaurante em São Paulo. Conhece a PRISCILA de São Paulo, já a LAURA conheceu junto com a PRISCILA. Estava na casa da PRISCILA em Santos e conheceu a LAURA lá. Não teve nenhum relacionamento profundo com Laura. Em nenhum momento se associou com LAURA ou PRISCILA para prática de crimes. Estavam na praia, então era natural que estivessem vestidas com roupas leves, estavam de biquínis, shorts, roupas de academia. Também usavam bonés e viseiras. Nega o porte de bolsa com instrumentos para arrombamento

de apartamentos. Chegou em Santos no mesmo dia em que foi abordada e no mesmo dia foi embora. Não sabe responder que padrão de apartamento LAURA procurava, não teve esse tipo de conversa com ela, apenas a acompanhou. Não se recorda de ter entrado em algum apartamento com ela. Esteve com LAURA apenas um dia, num domingo, não se recorda se foi no dia 13 ou 12. Não procurou apartamento com a PRISCILA, ela tem casa em Santos.

Priscila Galhego Luiz, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. No momento da abordagem estavam na frente de vários condomínios, a rua era bem residencial. Conhece LAURA, que conhece Raquel, e tem casa em Praia Grande, próximo à Santos, acha que dá uns 20 km à Santos. Realmente a LAURA falou para elas que tinha um conhecido que morava na proximidade, não se recorda o bairro, e as convidou para irem lá porque ela queria alugar um flat e, próximo à sua casa, em Praia Grande, não tem flat, apenas apartamento. Foram passear na praia, passaram um final de semana. Não se recorda a data precisa, sabe que foi num domingo, não sabe precisar se foi dia 12 ou 13. Mas realmente foi abordada, foi levada até a Delegacia para averiguação e de lá foi liberada normalmente. Estava trajada como se traja numa praia num final de semana. A interroganda, como caminha muito e sofre de obesidade, estava com uma calça legging e uma camiseta. Não estava de bolsa. Estavam caminhando, estava só com a chave de seu carro, isso lembra porque foi de carro pra lá. Também estava com o seu celular, que colocou na cintura por dentro da calça. Costuma muito frequentar Santos, tem casa em Praia Grande há 18 anos. Já foi processada antes por furtos de condomínio e lavagem de dinheiro. Está presa no momento, já foi condenada por um furto de condomínio e lavagem de dinheiro. Antes de ser presa estava trabalhando, tinha um restaurante em São Paulo onde tem residência. Se recorda do dia dos fatos, mas geralmente sempre que vem com seus filhos à Praia Grande passa por Santos. Não esteve em Santos no dia imediatamente anterior de sua abordagem, 13 de março de 2016. Esteve com a PRISCILA e com a LAURA, estavam passando o final de semana em sua casa na Praia Grande. Sempre passa o final de semana ou feriado e sempre volta para São Paulo no domingo, ou na madrugada ou final da tarde. No dia de sua abordagem, passaram por um condomínio porque a LAURA falou que tinha, não se recorda se era primo ou se era parente, chileno também, que morava por ali e ela queria alugar um flat no mesmo prédio dele e não estava conseguindo contato com ele, mas não chegaram a subir, não chegaram adentrar, ela só perguntou pela pessoa e falaram que não morava ali. Não chegaram a entrar. A Laura não chegou a procurar apartamento, só foi esse. Lembra que veste sempre roupa de praia porque o final de semana vai pra passear e é praia. Geralmente é shorts ou biquíni, roupa de andar na praia mesmo. Não se recorda exatamente como Laura e Priscila estavam vestidas, mas acredita que também estavam com roupas de praia. Não estavam de bolsa. Quando foram abordadas, eles deram explicação, perguntaram o que elas estavam fazendo lá, respondeu para o policial que tinha casa nas imediações, falou que estavam passeando e a LAURA conversou com ele falando que estava procurando uma pessoa, salvo engano ela deu o nome da pessoa para o policial. Explicaram o porque estavam sendo abordadas. Em nenhum momento se esquivaram de ir para a delegacia, oportunidade em que foram liberadas.

Os argumentos trazidos pelas rés e sua defesa não convencem, sendo inverossímeis à luz das regras de experiência comum e totalmente isoladas nos autos.

É fato incontroverso que estiveram em vários condomínios no dia dos fatos, mas não é crível que estivessem a procura de apartamentos para alugar ou procurassem alguém que soubesse indicar um deles, notadamente pela forma sorrateira como empreenderam fuga com a resistência de um porteiro alertado do modus operandi do trio.

A vítima saiu de sua casa por volta das 15 horas e retornou uma hora depois, quando constatou que a porta da sua cobertura estava arrombada e os quartos revirados, mas nenhum objeto foi levado. As imagens do edifício revelaram o ingresso de três mulheres, com viseiras e óculos, pelo hall social do prédio, autorizadas pelo porteiro, que as confundiu com conhecidas de uma condômina.

A testemunha Thiago, em serviço na portaria do Edifício Palazzo Di Siena, na posse das imagens divulgadas pela síndica e que circularam por grupos de WhatsApp, viu as três acusadas na portaria do prédio e as reconheceu, razão pela qual não autorizou o ingresso, mesmo elas tenham argumentado que iriam no apartamento de uma moradora.

Ora, se razão tivessem, era apenas acionar a moradora que as aguardava, mas o porteiro conseguiu ganhar tempo e acionar a polícia militar. Elas, desconfiadas, deixaram o local.

Logo após, as três foram abordadas pelos policiais militares e, em sua posse, foram encontradas uma bolsa de nylon azul, contendo uma chave micha, duas chaves de fenda grande, um pé de cabra pequeno, um tubo de pó grafite, uma chave de fenda pequena e vários grampos de cabelo torcidos e cinco pares de luvas de borracha preta.

Além desses objetos utilizados pelas acusadas para a entrada nos apartamentos, também estavam na posse de dois bonés da marca Nike, um na cor branca e outro na cor preta, uma viseira na cor azul da Track & Field, bem como dois óculos de sol estilo Ray ban que aparecem nas imagens, junto com uma bolsa azul da Adidas.

O concurso de agentes restou bem demonstrado ao longo da instrução. Nem se alegue seu afastamento ante a falta de qualificação de um deles ou por ser este adolescente, eis que a questão encontra-se pacificada na doutrina e jurisprudência, que admite a exasperação pretendida pelo Ministério Público (TJDF, Ap. 13.093, DJU 22.9.93, p. 39110, in RBCCr 4/177).

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi bem demonstrada pelas provas orais e pela prova pericial (fls. 122/128), que atestou que "a pesquisa externo do local, no momento do exame pericial, demonstrou vestígios de acesso ao local por meio de rompimento de obstáculo, caracterizados por danos de aspecto recente e aparente na porta de folha dupla de madeira e batente que formam a guarnição do apartamento no andar superior do triplex, caracterizados por mossas, fraturas, gretaduras da porta e batente e amolgamentos do sistema de fechadura, ocasionados aparentemente por objeto à guisa de alavanca. A porta demonstra na fotografia 02 aparenta danos recentes, semelhantes àqueles observados no objeto descrito anteriormente. (...) No andar intermediário, abaixo da escada de acesso ao andar superior, há um tipo de depósito guarnecido por porta de folha dupla de madeira com fechadura metálica do tipo gorja, que apresenta danos de aspecto recente e aparente ao longo da região próxima à fechadura, de características semelhantes àqueles descritos no item anterior. Também aparentam serem ocasionados por instrumento a maneira de alavanca. (...) No escritório, uma gaveta da escrivaninha apresentava danos de aspecto recente e aparente no sistema de fechadura desta, caracterizados por mossas e amolgamentos de seus componentes (...)" (fls. 125/127)

"Pela interpretação dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, conclui-se que, relativamente às infrações que deixam vestígio, a realização de exame pericial se mostra indispensável, podendo a prova testemunhal supri-lo apenas na hipótese em que os vestígios do crime tiverem desaparecido. Precedentes do STJ. No caso dos autos, a qualificadora do rompimento de obstáculo apenas poderia ter sido comprovada pelo exame pericial, já que os vestígios não haviam desaparecido. O fato dos vestígios serem facilmente perceptíveis por qualquer pessoa não afasta a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, cuja realização não fica ao livre arbítrio do julgador, mas, ao contrário, decorre de expressa determinação legal" (STJ: Resp 1.030.417, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 10.06.2008).

Quanto ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, nítida sua consumação, já que as provas angariadas são firmes na associação para o fim específico de invadir condomínios de luxo aqui na Baixada Santista, com emprego de instrumentos para

arrombamento de apartamentos, como se pode ver pelos boletins de ocorrência (fls. 67/69, 70/72, 73/76) acostados nos autos que faz prova da estabilidade da integração das agentes.

As acusadas são processadas em outros dois Estados por idêntica prática, reforçando o vínculo associativo com a finalidade espúria.

Os porteiros daquele bairro de Santos estavam em alerta, todos na posse do vídeo das mulheres que invadiram o apartamento da vítima e, conforme se depreende do depoimento da testemunha Thiago, porteiro que percebeu a atuação do trio na tentativa persistente de adentrar no Condomínio e, desconfiado, acionou a polícia militar.

O trio foi detido pela polícia logo após a tentativa de entrar em outro condomínio, o que reforça ainda mais a associação para a prática de delitos patrimoniais. Nesse sentido: PENAL - APELAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - EXTORSÃO MAJORADA - QUADRILHA ARMADA - CÁRCERE PRIVADO - TORTURA - PROVA TESTEMUNHAL - RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS - DELAÇÕES PARCIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CÁRCERE PRIVADO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - ABSORÇÃO PELO ROUBO E EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - TORTURA - SOFRIMENTO MENTAL - AMEAÇAS GRAVES - ABSORÇÃO PELO ROUBO E EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - CONTINUIDADE DELITIVA? ESPÉCIES CRIMINOSAS DIVERSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Demonstrada a autoria dos crimes de roubo e extorsão pelo apelante, pelo reconhecimento das vítimas e pela prova testemunhal de um dos corréus integrantes da quadrilha, impõe-se a manutenção da condenação. - Demonstrada a existência de uma associação criminosa estável, afirmada pelos acusados e evidenciada pelas circunstâncias, inclusive a prova de relação antiga estabelecida entre alguns de seus membros desde anterior cumprimento de pena no mesmo estabelecimento prisional, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de formação de quadrilha. - O crime de cárcere privado não se configura autonomamente, quando a privação da liberdade das vítimas é um crime-meio para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção. - O crime de tortura não se configura autonomamente, quando o sofrimento psicológico é imposto às vítimas como modo para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção. - A continuidade delitiva somente pode ser reconhecida quando praticados da mesma espécie. - Recurso provido em parte. (TJ-MG APR 10035110056).

Nenhum bem saiu da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual deve ser reconhecida a tentativa, que apenas conseguiu romper o obstáculo para adentrar no imóvel, revirou todo o imóvel a procura de bens valiosos, mas o retorno da proprietária e inexistência de valores frustraram o delito em tempo hábil.

No entanto, o inter criminis percorrido muito se aproximou da sua consumação, considerando que o furto se consuma com a mera detenção da res, dispensando a posse mansa e pacífica dos bens, razão pela qual entendo que o fator de diminuição deve ficar no mínimo legal, ou seja, um terço.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito duplamente qualificado, passo à individualização da pena.

1. RAQUEL VERÍSSIMO DA SILVA

1.1. FURTO QUALIFICADO TENTADO.

Tendo em vista a intensidade da sua conduta, a ausência de desfalque patrimonial da vítima, demais circunstâncias e consequências do crime, crime duplamente qualificado e que o rompimento de obstáculo como meio de execução deve ser sopesado nesta oportunidade, que houve incontestado atentado do asilo inviolável da vítima, assim como os maus antecedentes da acusada (fls. 335, 485, 492, 532/545, 560, 562,

723/735, 736/743 e 744/746), fixo a pena base aumentando de um terço, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (onze) dias-multa.

Por força da multirreincidência específica, devidamente certificada, aumento a pena em um terço, resultando a reprimenda de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e 17 (dezessete) dias-multa.

Por força da causa de diminuição inerente à tentativa e do iter criminis percorrido, reduzo a pena em um terço, retornando ao resultado da pena base resultando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (onze) dias-multa.

1.2. FORMAÇÃO DE QUADRILHA

Em relação ao crime de associação criminosa, tendo em vista a amplitude da sua atuação, a perturbação da inviolabilidade residencial e seus maus antecedentes, as demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base um quarto acima do mínimo legal, resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Por força da multirreincidência específica, devidamente certificada, aumento a pena em um terço, resultando a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas a acusada, resultando na pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa

O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

2 - PRISCILA GALHEGO LUIZ

2.1. FURTO QUALIFICADO TENTADO

Tendo em vista a intensidade da sua conduta, a ausência de desfalque patrimonial da vítima, demais circunstâncias e consequências do crime, crime duplamente qualificado e que o rompimento de obstáculo como meio de execução deve ser sopesado nesta oportunidade, que houve incontestado atentado do asilo inviolável da vítima, assim como os maus antecedentes da acusada (fls. 356/358, 420/425, 430, 450, 458, 495, 504, 508, 723/735 e 747/748), fixo a pena base aumentando de um terço, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (onze) dias-multa.

Por força da multirreincidência específica, devidamente certificada, aumento a pena em um terço, resultando a reprimenda de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e 17 (dezessete) dias-multa.

Por força da causa de diminuição inerente à tentativa e do iter criminis percorrido, reduzo a pena em um terço, retornando ao resultado da pena base resultando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (onze) dias-multa.

2.2. FORMAÇÃO DE QUADRILHA

Em relação ao crime de associação criminosa, tendo em vista a amplitude da sua atuação, a perturbação da inviolabilidade residencial e seus maus antecedentes, as demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base um quarto acima do mínimo legal, resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Por força da multirreincidência específica, devidamente certificada, aumento a pena em um terço, resultando a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas a acusada, resultando na pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa

O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Ante a multirreincidência específica e a associação para prática de crimes patrimoniais, inexistem dúvidas de que as rés fazem dos crimes o seu meio de vida, razão pela qual o regime de cumprimento da pena ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR as rés RAQUEL VERÍSSIMO DA SILVA e PRISCILA GALHEGO LUIZ, ambas qualificadas nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, como incursas no artigo 155, §4º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal na forma do artigo 69 do mesmo Diploma Legal.

Considerando que as acusadas estão presas por outro Juízo, que a atuação do bando é itinerante e elas era procuradas em diversos Estados, para resguardar a futura aplicação da lei penal, nego às rés o direito de apelar em liberdade ante o risco de fuga com a presente condenação. Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se as rés para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP. Não havendo o pagamento voluntário, após a intimação para tal, extraia-se certidão, encaminhando-a à Procuradoria da Fazenda Estadual, para a adoção das medidas cabíveis, nos moldes do art. 51 do CP.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

P.I.C.

Santos, 21 de julho de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA